

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาง อารี เกษสมัย

ผู้ร้อง

6427/2539

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 55, มาตรา 143, มาตรา 145

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่าคำพิพากษาในคดีแพ่งเป็นโมฆะ เพราะศาลฟังพยานหลักฐานผิดไปจากความเป็นจริงปรากฏว่าคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดไปแล้วโดยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าบ้านพิพาทมิใช่ทรัพย์สินมรดกของส. โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยผลแห่งคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ ร้องซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา145ผู้ร้องจำต้องรับผลแห่งคำพิพากษานั้นจะมาได้เถียงอีกว่าคำพิพากษา พิเคราะห์ไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงและศาลพิจารณาข้อเท็จจริงในคำพิพากษาไม่ ตรงกับความเป็นจริงทั้งๆที่คำพิพากษาให้เป็นฝ่ายแพ้คดีหาได้ไม่ทั้งมิใช่กรณีที่มี กฎหมายสนับสนุนให้ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาลอันจะยื่นคำร้องเป็นคดีใหม่มีข้อ พิพาทเป็นคดีนี้ได้ตามมาตรา55และการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิด ระเบียบตามมาตรา27นั้นจะต้องยื่นคำร้องขอในคดีที่อ้างว่ามีการพิจารณาที่ผิด ระเบียบนั้นเองจะยื่นคำร้องขอเป็นคดีใหม่ไม่ได้

ผู้ร้องคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวอาภรณ์ ไพลวัลเป็นจำเลย เรื่อง ละเมิด โดยมีคำขอให้ขับไล่นางสาวอาภรณ์กับบริวารออกจากบ้านเลขที่ 8 และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้องตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1401/2536 ของศาลชั้นต้น แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังพยานหลักฐานผิดไปจากความเป็นจริงแล้ว พิพากษาให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายแพ้คดี ผู้ร้องได้ยื่นฎีกา แต่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ทำให้คดีดังกล่าวถึงที่สุด ผู้ร้องไม่มีทางอื่นใดที่จะให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานใหม่อีกครั้งแล้วพิพากษาคดีให้ตรงกับความเป็นจริงได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าคำพิพากษาในคดีดังกล่าวเป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของผู้ร้องแล้วมีคำสั่งว่า ผลของคำพิพากษาย่อมผูกพันคู่ความ ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า ข้ออ้างตามคำร้องขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลไต่สวน และมีคำสั่งว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผิดไปจากความเป็นจริงนั้น ปรากฏว่าคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดไปแล้วโดยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ซึ่งวินิจฉัยว่าบ้านพิพาทมิใช่ทรัพย์มรดกของนางสังวาลย์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย ผลแห่งคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ร้อง (โจทก์) และจำเลยซึ่งเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ผู้ร้องจำต้องรับผลแห่งคำ

พิพาทนั้น จะมาได้เถียงอีกว่าคำพิพาทพิจารณาไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง และศาลพิจารณาข้อเท็จจริงในคำพิพาทไม่ตรงกับความเป็นจริง ทั้ง ๆ ที่คำพิพาทให้เป็นฝ่ายแพ้คดีหาได้ไม่ มิฉะนั้นแล้วคำพิพาทของศาลย่อมไร้ผลทั้งมิใช่กรณีที่มิกฎหมายสนับสนุนให้ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาลอันจะยื่นคำร้องเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเป็นคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 นั้นจะต้องยื่นคำร้องขอในคดีที่อ้างว่ามีการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเองจะยื่นคำร้องขอเป็นคดีใหม่ไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษายกคำร้องขอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ